



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

מבחן הסמכה - חלק ראשון - מטלת כתיבה – קיץ 2023

ענה על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניך.

שאלה מס' 1:

בחודש פברואר 2022 ניתן פסק דין בת"פ (י-ם) 111-02-20 משטרת ישראל נ' אוריון. בפסק הדין הורשע דוד אוריון בפריצה למוזיאון עורכות הדין ע"ש רוזה גינוסר ובין השאר בגנבת פסל. בגזר הדין צוין כי "כאמור בהכרעת הדין, הנאשם הגיע למוזיאון עורכות הדין כשהוא חמוש בפטיש ובמסור באופן המלמד על תכנון מחושב מראש. הנאשם לא הביע חרטה על שגנב כספים מקופת המוזיאון וסימם את המאבטח בכניסה למוזיאון, ובשיחה עם קצינת המבחן וחרף הרשתות המשיך להכחיש את גנבתם של פריטים היסטוריים יקרי ערך מהמוזיאון, ובהם פסל שהשאיפה למוזיאון עורכות הדין הילה שרת ושווי 190,000 ש"ח [...]" בגין הפריצה, גנבת הפריטים ההיסטוריים והעבירות הנוספות נגזר על אוריון עונש מאסר בפועל של שנה וחצי. אוריון לא טרח לערער על פסק הדין.

בחודש ספטמבר 2022 הגישה עו"ד הילה שרת תביעה נגד אוריון בדרישה לפיצוי בסך 210,000 ש"ח (שווי הפסל שגנב, לצד הוצאות שנגרמו מהשלכות השוד). לכתב התביעה צירפה עו"ד שרת את כתב האישום, הכרעת הדין וגזר הדין מההלך הפלילי כראיה לכך שאוריון הוא שגנב את הפסל היקר. בכתב ההגנה הכחיש אוריון שגנב את הפסל ואף צירף ראיה מתיק החקירה במשטרה שלטענתו תומכת בכך. עו"ד שרת, שהניחה כי הוכחת האחריות תהיה פשוטה על רקע ההרשעה, מבקשת להימנע מדיון בשאלת ביצוע הגנבה וזוהות הגנב, מה גם שאין לה באמת מושג מה קרה במוזיאון ומי גנב את הפסל. כיוון שכך היא ביקשה ממך, מתמחה במשרדה, להכין עבודה (כטיוטה) בקשה שתמנע התייחסות לראיה שצירף אוריון לכתב ההגנה המבססת לכאורה את הכחשת הגנבה (אין צורך להתייחס לכך שהבקשה של עו"ד שרת מופיעה ברשימת הבקשות, הניחו כי כך היה).

יש לנסח בקשה שתקדם את צורכי התובעת. בבקשה יש להתבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. על הבקשה להפנות אל המקורות המצורפים וליישמם. יש להניח כי מקורות אלו משקפים את המצב המשפטי העדכני, כי העובדות שהוצגו הן המידע הרלוונטי היחיד וכי פרט לכתב ההגנה לא הגיש הנתבע דבר מה נוסף. הבקשה לא תעלה על 2 עמודים.

מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018:

63(ב) בישיבת קדם-המשפט יורה בית המשפט על דרכי הדיון בתובענה במטרה לייעלו, לפשט ולהחיש; בכלל זה ראוי הוא מיוזמתו או לבקשת בעל דין – (6) להורות על מתכונת ניהול ההליך, משך זמן הוכחת הטענות וכשרותן של הראיות; (12) להורות על תיקון כתבי הטענות, מחיקת כל דבר שאינו דרוש לעניין ובירור רשימת השאלות השנויות במחלוקת ועריכת הפלוגות;

מתוך פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971

42א. (א) הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי. [...] (ב) הוראות סעיף זה אינן חלות על- (1) פסק דין של בית משפט עירוני שלא ניתן מאת שופט של בית משפט שלום; (2) ממצאים ומסקנות שבגזר הדין, להבדיל מהכרעת הדין.

42ג. הוגשה ראיה כאמור בסעיף 42א, לא יהיה המורשע או חליפו או מי שחב בחובו הפסוק רשאי להביא ראיה לסתור, או ראיה שכבר נשמעה או הוגשה במשפט הפלילי, אלא ברשות בית המשפט, מטעמים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין.



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

ת"א 666/83 אלף נ' בית: "הבאת ראיות לסתור לפי סעיף 42 לפקודת הראיות, תורשה רק מקום שנמנע מן הנאשם, באופן אובייקטיבי, להביא ראיה שעומדת לזכותו או מקום שראיותיו של הנאשם כל-כך חזקות שהכרעת הדין הפלילית אינה מתישבת עמן".

רע"א 678/22 גימל נ' דלת: "...את טענת המערער בעניין אי-חוקתיות הרף הגבוה הנדרש לצורך מתן רשות להגשת ראיה הסותרת הרשעה, אין לקבל. אכן, שנים רבות חלפו מאז נקבע הרף בעניין אלף נ' בית, אולם חלוף הזמן אינו מועיל למערער. ההפך הוא הנכון – הרפורמה בסדר הדין האזרחי רק מחזקת את הפרשנות הצרה, משקבעה כחלק מעקרונות היסוד את חובת בית המשפט לאזן בהחלטותיו גם את אינטרס הציבור ובכלל זאת מניעת הכרעות סותרות".



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

שאלה מספר 2:

פלונית היא חברה ולקוחה ותיקה שלך. בשנים האחרונות היתדרדר מצבה הבריאותי, וכתוצאה מכך היא נקלעה למצוקה כלכלית חריפה. לפני כמה חודשים סיפרה פלונית שהיא הגישה בקשה לקבל מידע ממשדד הבריאות אבל לא קיבלה תשובה. "הגשתי את הבקשה באתר", היא אמרה, "ואחרי חודש שלחתי מייל תזכורת לממונה בירושלים, ואז אחרי חודש עוד מייל ועוד מייל, אבל לא קיבלתי שום תגובה". בשל מצבה של פלונית הגשת עתירה בגין אי-מענה בלי לדרוש ממנה שכר טרחה. ממילא משרדך נוהג לעשות עבודת פרו-בונו מעת לעת.

שבוע לפני שמשרד הבריאות צריך היה להגיש את התגובה המקדמית, הוא מסר לפלונית את המידע שהיא ביקשה – ובמלואו. לא הופתעת אפוא שסמוך לאחר מכן הגיש הפרקליט בקשה למחיקת עתירה בלי לחייב את המשיב בהוצאות. בית המשפט נתן לך אפשרות להגיב לכך בתוך 14 ימים. אתמול עדכנת את פלונית בתוכן הבקשה. סיפרת לה שהפרקליטות טענה שהמשרד מסר את המידע, לא התקיים דיון וכמובן לא ניתן פסק דין, וממילא ייצגת אותה ללא תשלום. פלונית רתחה. "ברור שצריך למחוק את העתירה, את המידע שהייתי צריכה קיבלתי, לא משעמם לי לנהל הליכים בלי סיבה. אבל מה הקטע שלהם עם ההוצאות? הם כאלה חצופים, אם לא העתירה בחיים לא היו טורחים לענות לי. איך הם מעזים בכלל לטעון שאין קשר בין העתירה למסירת המידע?! שום הוכחה הם לא מראים לזה שהם התחילו לטפל בבקשה לפני שעתרנו! ומה, אם היה לי כסף והייתי יכולה לשלם לך על העבודה הטובה שעשית היה סבבה להם לשלם את ההוצאות? וואלה יופי, בואו לא נשלם למי שגם ככה אין לו כסף! אני בהלם שהם מעזים לטעון דבר כזה! ברור שהם צריכים לשלם!"

יש לנסח תשובה לבקשה למחוק את העתירה ללא חיוב בהוצאות. בתשובה יש להתבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. על התשובה להפנות אל המקורות המצורפים וליישמם. יש להניח כי מקורות אלו משקפים את המצב המשפטי העדכני, כי העובדות שהוצגו הן המידע הרלוונטי היחיד וכי מסמכים רלוונטים צורפו לעתירה. התשובה לא תעלה על 2 עמודים.

מתוך חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998:

1. לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות חוק זה.
 - 7(ב). הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו; ראש הרשות הציבורית, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להאריך את התקופה האמורה, במקרה הצורך, ב-30 ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב, ונימק את הצורך בהארכת התקופה.
- בג"ץ 111/10 אלף נ' שר האוצר: "לעתים יהיו מצבים בהם עתירה תמחק, ואף כי אין צד "מפסיד" או "מנצח", ראוי לפסוק הוצאות לטובת העותר. כך כאשר הגשת העתירה הייתה מוצדקת, כאשר העותר מיצה הליכים כראוי וכאשר הגשת העתירה היא שהניעה את הרשות לתת את הסעד המבוקש".

עת"מ 11-12-13 גימל נ' משרד הגימלאים: "טענת המשיב שאין מקום לפסוק הוצאות לטובת העותר שכן ייצוגו בעתירה ניתן לו בחינם, מוטב הייתה לולא עלתה על הכתב. ידוע שבעלי דין הסובלים מעוני מתקשים לממש את זכות הגישה לערכאות, שהיא זכות יסוד, מסיבות רבות ובין השאר בגלל קושי לגייס משאבים לצורך מיצוי הדין. פסיקת ההוצאות מוצדקת אם כן, לא רק בשל הצורך לצמצם חסמי נגישות ולא רק בשל הצורך לתגמל עורכי דין התורמים לחברה, אלא גם כדי להמנע מיצירת תמריץ לרשויות המדינה לזלזל בחובותיהן כלפי מעוטי יכולת מתוך הנחה שלא ידרשו לתת על כך את הדין".

בג"ץ 66/17 בית נ' משרד הבינוי: "נסיון החיים מלמד כי לא פעם עתירה מתייתרת כיוון שהרשות הציבורית פעלה כפי שהתבקשה, ויש מקום למחוק אותה. בענייננו, אין ספק שהעתירה היא שהניעה את המשיב לפעולה. בהחלט יתכן, כי לולא הגשת העתירה, לא הייתה מתקבלת החלטה בעניין העותרים עד עצם היום הזה."



לשכת עורכי הדין בישראל
ISRAEL BAR ASSOCIATION
نقابة المحامين في إسرائيل

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי הינה לשימוש פנימי ואינה מוצגת לבודק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

בהצלחה!